

الدرس السادس عشر

الحمد لله الذي خلق الإنسان معلّمه، ورفع قدر العلم وعظمه، ووفّق لثقلته في دينه من اختاره وفهمه، أحمده حمدا يعصم مننقه، ويتكفل بدوام نعمه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام، وعلى آله وأصحابه الكرام. اللهم يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا. فنسألك الله نع لما وإخلاصا في الدين، ووفّقنا الله ما توفيقا للصالحين، وعد علينا بعوائد كالحسنى يا كريم. آمين. مرحبا بكم في آخر حصة من هذا السداس الأول. ونذكر فيها بإذن الله تبارك وتعالى ما تبقى لنا من باب الصيام. إذا بدأ بمسألة بالشروط التي. التي تو تبيح الفطر في السفر، وهي شروط إباحة الفطر في السفر، وهي ثلاثة شروط، وأما إباحة الفطر للسفر، فله ثلاثة شروط، نعم، يقول ابن مؤقت أحدها كون السفر مما تقتصر فيه الصلاة. لقي باحته وطوره، وكون مسافته مقصودة دفعة واحدة. نعم، أن يكون هذا الصفاء السفر مما تحسره فيه الصلاة. وأن يكون هذا السفر. مقصود دفعة واحدة، لا بد أن يذهب مسافة القصة تكون دفعة واحدة، لأن يذهب، ثم يقطع السفر ويجلس في مكان دون مسافة القصر، ثم يكمل لأ. أن يكون هذا السفر دفعة واحدة. وأن يشرع في السفر قبل الفجر، فإن طلع الفجر قبل أن يشرع فيه، فلا يفطر قبل الشروع، ولا بعده في ذلك اليوم، إن شرع بعد الفجر إلا للضرورة، فإن أفطر قبل خروجه كفرا نعم، ووجوب الكفارة. إن أفطر من غير تأويل هنا. لظهور انتهاك حرمة رمضان فيه، وأما أنت أول بأن ظن إباحة الفطر اجتهد وساقه اجتهد إلى أنه يباح الفطر فأفطر، فعليه هنا القضاء دون الكفارة، لماذا؟ لأن تأويل تأويل قريبا. لاستناده إلى السفر. نعم، قالوا أن يشرع في السفر قبل الفجر، فإن طلع الفجر قبل أن يشرع فيه، فلا يفطر قبل الشروع، ولا بعده في ذلك اليوم. إشارة بعد الفجر، إلا للضرورة. فإن أفطر قبل خروجه. كفر، وإن أفطر بعد خروجه. نعم، أين أفطر؟ قبل خروجه، وبعد الفجر؟ هنا كفر؟ هذا إن. إن كان من غير تأويل، وإن أفطر بعد خروجه، فالقضاء فقط، فإن شرع فيه قبل الفجر، فله أن يفطر. الشرط الثالث شروط إباحة الفطر في السفر أن لا يبيت الصيام في سفره. فإن بيته ثم أفطر لغير عذر، ف القضاء والكفارة، وعلة ذلك أنه كان في ساعة أن يفطر أو يصوم، لأنهم عنده رخصة شرعية. هو؟ هو نوى السفر، ولكنه يبيت نية الصيام. فإن بيت نية الصيام ثم أفطر لغير عذر من الأعذار، فتجعله القضاء، فيجب عليه القضاء والكفارة. لماذا؟ وعلة ذلك أنه كان في ساعة عندهم تسع، إما أن يفطر، وإما أن يصوم. فلما صام لم يكن أن يخرج منه إلا العذاب بما أنه يبيت النية للصيام، فلا يخرج من عذره هذا، ولا إلا آه، بعذر معتبر. مسألة أخرى وجوب إتمام صوم نافلة. نعم، وجوب إتمام صوم النافلة، لأننا عندنا نحن السادة المالكية سبع مسائل، إذا ما شرع سبع مسائل، نوافل، إذا ما شرع فيها المكلف، لا بد أن يتمها، وسنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى بعد. حين يقول بنعاش وعمده في النفل دون ضروري. محرم، وليقتضى لا في الغير. وعنده في النفل دون نظري محرم أول يقدر في الغير. نعم، أي حر متعمد الفطر في النفل من الصوم لغير ضرر يلحق الصائم. لماذا لوجو بإتمام الصوم، نقوله تبارك وتعالى، ثم أتم الصيام إلى الليل؟ إذا وصيام النفري هو أحد المسائل السبعة التي تلزم بالشروع فيها عند المالكية. ويحرم قطعها، ويجب فيها القضاء إذا نشر البيت، ثم بعد ذلك نقرأ كلامهم المؤقت. إذا، هنا يقول بنعاش حكم من أفطر في الصوم غير الواجب؟ قالوا عمد هأيوه، عمد الفطر في الصوم نفل دون ذر، أيد، ونذر يلحق الصائم، ما هو محرم أن يحرم الفطر في الفطر العمد في الصوم نفل غير ضرورة؟ قالوا لي قبل في الغير أي إذا تعمد الفطر. آه في ال صوم النفل غير ضرورة يجب عليه القضاء. قاعدة لا في الغير، ولا يقتضي في غير العمد، أي في غير التعمد، أي الفطر غير العمد، وهو كأن أفطر ناسيا. ولا قضاء عليه في ذلك، ويجب، ولكن يجب عليه الإمساك بقية اليوم، إذا

قاليجرم تعدد الفطر في النفل من الصوم لغير ضرر يلحق الصائمة، وصيام نفل أحد المسائل السبعة التي تلزم بالشروع فيها عند المالكية، ويجوز قطعها. ويجوز فيها القضاء، وو. المسائل السبعة التي عند المالكية. أقل، وهي نوافل، إذا ما شرع فيها المرء، لا يجب عليه أنقطعها، وإن كانت نفلا، وألها الصلاة والصوم، والاعتكاف، والحج، والعمرة، والطواف والائتمام. نعم، وأشار إليها الإمام الحطاب. في مواهب الجليل نظماً، فقال قف واستمع مسائلًا قد حكموا بكونها، بل ابتدأنا صلاتنا وص، ومناوجنا، وعمرة لنا كذا اعتكاف نا طوافنا مع إتمام المقتدي، فيلزم القاضي بقطع عامدين. يقول الإمام الحطاب في كتابه مواهب الجليل على شرمختصر الإمام خليل قافقواستمع مسائل قد حكموا بكونها، بل ابتدأنا تلزموا صلاتنا، وصو من اوجنا، وعمرة لنا، كذا اعتكاف، ناتواقنا مع أتمام المقتدي، فيلزم القاضي. لقطع العام، دين، أي إذا ما قطع هاتهما المسائل السبعة، آن كانت نافلة، قطعها متعمداً بغير عذر، فإنه يقضيها. قال ولا يجوز لهالفطر، ولو حرفاً له إنساناً بالله، أو بالطلاق، ولوبنا نعم، فلا يفصل بي، فلا يفطر ويح نفسه، لكن استثنى من ذلك الأب والأم إذا عزم عليه، فإنه يفطر، وإن لم يحل، فإذا كان ذاك. من هما شفقة عليها لإدامة صومه ونحوه، وبعد ذلك ذلك يقضي نعم إذا، ولا يلتفت في هذه المساء في. في، ولا يلتفت إلى من يحلف عليه بأن يفطر في صوم النفل لأعبرة، وإنما يحن. ف ولا يفطر، قيل واست في من ذلك إن طلب منه آ، وارده أبواه أن يفطر خوفاً عليه آ، وشفقة عليه لإدامة صومه. نعم. قال وأما إذا كان الفطر فيالتطوع نسياناً أو عمداً لضرر، فلا قضاء عليه، قلنا من تعدد الفطرى في الصومال نفلي دون عذر. يذكر، فإنه يجب عليه قضاء ذاك النفل من الصوم نعم، أما إن أفطر في التطوع نسياناً، أو أفطر عمداً لضرر، ن للضرر يلحق به، فلا قضاء عليه، وهو المراد بقوله لا في الغير. أي لا يقضي في غير ما ذكر، وهي النسي، وهو النسيان، والعمد لضرورة، نعم مسألة أخرى يذكرها هنا بنعاشر، ونختم بها بإذن الله تبارك وتعالى باب الصوم، ألا وهي أنواع كفارة الصيام. قال. وكفرا. بصو بشهرين وأولى أو عتق مملوك بالإسلام، حاباً للإسلام حلاء، وفضلوا إطعام 60 فقير، مدة لمسكين منالعيش الكثير، وكفرا بصوم شهرين وإلى أو عتق مملوك بالإسلام، حلاء بالإسلام حلاء. وفضلوا إطعام 60 فقير مدة لمسكين من العيش الكثير. نعم، قالو كفرا. أبوة كفرا. وكفرا أيها المفطر عمداً في رمضان. إما بصوم شهرين. كاملين ولا شهرين؟ قال كاملين؟ ولا أي متتابعين أو عتق مملوك، وهذا المملوك ينبغي أن أن يكون سالماً منالعيوب، وقيل يجوز أن كان هذا المعتق أعورا، لماذا اشترط الفقهاء والعلماء؟ آ؟ لا بد أن يكون المعتق وا. لأ، سالي منالعيوب، لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا العبد كان تحت تصرف سيده، هو الذي آ يقوم آ إذا كان أعمى، فسيده هو الذي يعطيه طعاماً هو الذي يتكفل بحاجياته، أما إذا جئت أنت وفيه عيوب فيه عرج شديد، ربما لا يستطيع إذا ما أعتقته أنه. يكسب قوته بيده. لأ، في هذه الحالة إذا كانت فيه عيوب. آه، لا يستطيع معها إن أعتقته. آ يكسب قوتاً قوته، فلا يعتق، فلا بد في المعتق أن يكون شيء. المعتق أن يكون سالماً من العيوب إذا قال وكفرا أيها المفطر عمداً في رمضان. إن بصوم شهرين متتابعين، وإما عتق مملوك، نعم بالإسلام حلى، أي أن هذا ال مملوك، إتصف بالإسلام، لا بد أن يكون مسلماً، قالو فضل إطعام 60 فقير. لكن قال ولكن فضلوا منهم الذين فضلوه، أي أنالعلماء فضلوا إطعام ا. قال آه. المفطر هنا. أن يطعم 60 مسكيناً. 60 فقير، أي ست أي 60 مسكين. نعم. فاق المدد لمسكين من العيش الكثير. قال ف. قدرها أن يخرج مداً لكل مسكين لمده صلى الله عليه وسلم. نعم، قالمدة لمسكين من العيش، أينغالب؟ قوت أهل البلد؟ قال منالعيش الكثير، أي الغارم في ذلك الموضع الذي هو فيه. ولكن القول المشهور قلنا هنا إما أن يصوم شهرين متتابعين، أو يعتق رقبه، أو أن يطعن 60 مسكيناً، والقول المشهور هوالتخيير بين هاتهما الأمر الكفارات الثلاثة، ولا بد أن تكون الكفارة من جنس واحد. فلا تقف، لا تكون ملفقة، كأني طعننا ثلاثية، كان يطعن 30 مسكين، وبصوم 30 يوم. نعم، ويعتق نصف عبد، هذا لا يجوز. إما أن يصوم شهرين متتابعين، أو يعطي عتق رقبه، أو يطعم 60 مسكيناً واضح، والقول المشهور هوالتخيير بينهاتما الأنواع الثلاثة. إذا، يقول ابنالمؤقت من وجبت عليه الكفارة بوجه من الوجوه المذكورة السابقة، فعليه أن يكفر بأحد ثلاث أشياء، إما بصوم شهرين متتابعين، أي متتابعين. نعم. وإما بعظم مملوك مسلم. وإما بإطعام 60 مسكيناً مداً لكل مسكين بمده صلى الله عليه وسلم من غالب عيش أهل ذلك الموضع، وهذا الوجه الثالث أفضل لأنه أشد نفعا لتعديده، إلا أن يكون. نعم، خليفة. فب الصوم. الوجه الثالث هو إطعام المساكين، هو الأحب عند العلماء. واضح أن يطعم 60 مسكيناً عن كل يوم أفطره عمداً هو. هو المقدم عند أهل

العلم. إلا في حق ولي الأمر ي، فإنه يصوم شهرين متتابعين، بدل أن يطعم 60 مسكيناً. لماذا؟ لأن ولي الأمر المال تحته، ويمكنه أن ينتهك حرمة الصيام ويطعم، ففي يأتي الحالة نقول له يصوم بدل أن يفطر، لأنهم المال تحته، ويمكن أن يتصرف فيه كيف يشاء، هنا نكون قد وصلنا إلى ختام آبا بالصيام، وبه نكون قد ختمنا آ حصص. الفصل الدراسي الأول من هذه السنة المباركة، فإن كان من توفيق فمن الله، وإن كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمني، ومن الشيطان شكر الله لكم حسن إصغائكم، واستماعكم، وجزاكم الله خيراً، سبحانه الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا إنتستغفرك. ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، علأن نلتقيكم بإذن الله عز وجل في السادس الثاني.